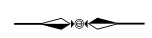


מסורת הש"ס

א) צ"ק טספ: ידיה דלא מצי אמר ליה תא את גבי מויבורים אלא גבי ממיטב, א) נממטב, רש"י, ד) צ"ק י:א) א) צ"ק ט:ג, ו) צ"ק ה:א, ו) צ"מ מ:א) א) צ"ק גג:א) ט) מוספתא צ"ק פ"ד רי"ג, ו) צ"ק ג:א) יא) נפעלה ט:א, י) צ"מ ט:א, יא) נדפסר:א) דמוק, יד) צ"ק גג:א, טו) נן הוא לשון ש"י צ"ק י:א,



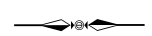
**תורה אור השלם**

- בי יבצר איש שדה או כרם ושלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב פרמו ישלם: שמות כב ד
- וכי יצא שור איש את שור רעהו ונמת ומכרו את השור ההו והצו את כספו ואת המת יחזרו: שמות כא לה



**גליון הש"ס**

גב' שור רעהו אפר רחמנא. ע' תפונת נש"ס חלק י"ד סמן רמט:



**מוסף תוספות**

א. כגון שהיתה עידת דמויק כויבורית דניוק ולימא ר"ע ברדמויק שיימי, ור' ישמעאל ליבא ברדיוק שיימינן וצירי המויק לשלם לו לניוק ערית כמו תעורית שיש לו לניוק. שט"ק. ב. לו ערית מעלמא. מוס' האל"ש. ג. לר' ישמעאל ייחב ליה ערית ולר"ע ייחב לו זיבורית. מוס' האל"ש. ד. לדתי ליה למויק ערית כשל ניוק. מוס' האל"ש. ה. אלא דניחא לר' לאוקמיא פלוגמיהו כדדתיא בביתא דמייחי בסמךן דלר' ישמעאל משלם ממיטב דניוק ולר"ע ממיטב דמויק. מוס' האל"ש. ו. דמה לקרן. מוס' האל"ש. ז. נמי לא ילפינן דלא. מוס' צ"ק ו: דיה שור. ח. הנויקין שכיין להם בעריות, ק"ו להקדש, אמר ר' אבא בר פפי. רננ קדשקש. ט. פיי, אם בהכשר ניוקין דהיינו נזיק ממוק, וקרי להו הכשר ניוקין משום דע"י הכשרו אחיון, דהא אפי' בשמירה פחותה סגי בהו, וכדאמר' התם (ב"ק מה:), ויזין דלא שמרן הרי הוא כאילו הכשירן הוא, ובגמי דילן קרי להו הכי התם (שם ט:), הכשרתי וכו'. ניוק. רננ קדשקש. י. לבודק הבית. מוס' צ"ק ו: ד"ה שור. יא. אלא באומר הרי עלי מנה. מוס' צ"ק ו: ד"ה שור. יב. גבי האי מאן דגזל חביצא דתמרי מחביריה דלא מבעט מבי יאכל פרט למזיק אלא חומש, דמשמע דא קרן חיובי. מוס' האל"ש. יג. אבל מדאורייתא

**הכא במאי עסקינן כגון שהיה עידים דניוק כויבורים דמויק.** ולרבי ישמעאל נמי אין שמין אכילת ערוגה אלא לפי מה שהיתה אם שמינה אם כחושה כחושה ולאחר שנישומה צבית דין ואמר אין לי מעות לפורעו יטול קרקע דדמי מעות נוקז וצא להגבותו מויבורית שלו והיא טובה כעידית של ניוק והלה אומר מעידית שלך הגבירי לפי דמי נזקי שכן אמרה תורה מיטב שדכו וגו': **רבי ישמעאל סבר דניוק בלא להגבותו קרקע גרוע מעידיתו של ניוק ויש לו להגבותו ערוגה צמיטבא** של ניוק על כרחו יגבשו ממיטב אצל טובה מעידיתו של ניוק אין לנו לכוף את המזיק לפורע ואפילו יש לו: **בדמויק שיימינן.** ממיטב שדמיו אמרה תורה שיגבנו: **נאמרה שדה למעלה לענין נזק ובער בשדה אחר: ונאמרה שדה למטה.** לענין תשלומין מיטב שדכו וגו': **ורבי עקיבא.** שדכו ישלם כמיצ במשלם הכתוב מדבר דהיינו מויק. והכי קאמר ר"ע לא צא הכתוב להקל על המזיק להפטר כויבורית שלו אם היא כעידית של ניוק אלא להגבות לניוקין מן העידית של מויק: **ורבי ישמעאל** אמר לן: **אחני גוירה שוא דשהה שדה דנניוק שיימינן:** ואחני קרא. דשהו ישלם דמשמע דנמזיק שיימינן: **וויבורים ידיה לא שויה פעידים דניוק.** אחני קרא לשלומי מעידית ידיה דאי לאו קרא הוה אחינא לא חייביה רחמנא טפי ממיטב דניוק ולא רמי דיניה דניוק אעידית דמויק ולישקול מאי דמשכח גביה כאליו לא הוה ליה ערית: **וק"ו להקדש.** וקא סלקא דעתך דניוקין נמי קאי: **לא יהא אלא בעל חוב.** בדבורא בעלמא דקציל עליה מי עדף מחוב דתנן צנינונית דלס החמירה תורה דניוקין לא ילפינן חוב מייניה: **איכא למיפרך.** כלומר אפילו סבירא ליה הכי לא ילפינן הקדש מייניה דאיכא למיפרך מה לבעל חוב שהוא

הדיוט דינא הוא דלישקול צעידית: **שכן יפה הכסוב כחו דניוקין.** שחברו חייב צנוקן: **משלם נזק שלם.** ודריש רעוה הכי רעוה הוא דמשלם חצי נזק אצל להקדש נזק שלם ולגבי היזק הקדש דריש הכי לרעוה הוא דמחייב אצל הקדש שהיזקה פטור: **אי הכי.** דר"ע כר"ש אוקמת ליה מאי דוחקין דאוקמת פלוגמא דרישא בשומא דניוק ומזיק דלמא לגבות מן העידית דקאמר ר"ע נמי מעידית דניוק קאמר דהיא זיבורית דמויק כר' ישמעאל ואמינא לא פליג עליה אלא בק"ו להקדש דר' ישמעאל לא סבירא ליה דר"ש בן מנסיא: **אם כן.** דלא פליג עליה דרישא מאי לא צא הכתוב דקאמר דמשמע לא צא לכך אלא לכך: **ועוד.** אי ר"ע קולא קאמר לגבי מויק כר' ישמעאל: **מאי קל וחומר להקדש.** דקאמר הואיל וקולא היא היכי מצי למימר וק"ו דמקילינן נמי גבי הקדש: תניא

**יאכל פרט למזיק אלא לפטור מחומש לחודיה: ורבי עקיבא סבר דה כר' רבי** תניא דפרכין ולימני תרי גוויי שור ומשני הא תצריה ר"ע לגווייה אכתי תיקשי לו דלימני שור דלזיק הדיוט ושור דלזיק הקדש דדיינייהו חלוקין אליציה וי"ל דצהקדש לא קמיירי וא"ת אכתי איכא למיפרך מה להדיוט שכן יפה כמו צנוקי ארס וצור תאמר בהקדש שהורע כמו צאדס המזיק דכי יאכל פרט למזיק וצור דכתיב (שמות כה) והמת יהיה לו שהמת שלו"י וי"ל דאיכא למיעבד ק"ו הכי מה קרן הדיוט דקיל דתס אינו משלם אלא ח"ג גובה צמועד מן העידית קרן הקדש דחמיר לא כ"ש: **ויעוד מאי ק"ו** אהקדש. פיי צקונטרס ט"ו הואיל ומן העידית דקאמר ר"ע אינוק קאי ולאקולי אתא דיהיב ליה מויק מויבורית אם כן מאי ק"ו להקדש גריעותא הוא וקשה דמ"מ אילטריך ק"ו דמשלם ממיטב דניוק ולא מויבורית דניוק ונראה דה"פ מאי קל וחומר להקדש דלענין לחיובי מויק בהקדש לא קאמר דהא מרעוה נפקא כדדריש ר"ש בן מנסיא אלא לענין מיטב קאמר ולא הוה ליה לר"ע לשהדורי לרבי ישמעאל ק"ו כיון שר' ישמעאל עצמו היה מודה צבך אי לאו משום דפטור ליה לגמרי וה"ר שלמה מרדוש תירך דה"פ מאי ק"ו להקדש דשיימינן צעידית דניוק ולא דמזיק מי ידעינן ערית דהקדש שמה יש להקדש ערית צסוף העולם טובה שאין כמוה ועל כרחיך דמזויק שיימינן דלא שייך כלל למישם דנניוק:

**יאכל פרט למזיק אלא לפטור מחומש לחודיה: ורבי עקיבא סבר דה כר' רבי** תניא דפרכין ולימני תרי גוויי שור ומשני הא תצריה ר"ע לגווייה אכתי תיקשי לו דלימני שור דלזיק הדיוט ושור דלזיק הקדש דדיינייהו חלוקין אליציה וי"ל דצהקדש לא קמיירי וא"ת אכתי איכא למיפרך מה להדיוט שכן יפה כמו צנוקי ארס וצור תאמר בהקדש שהורע כמו צאדס המזיק דכי יאכל פרט למזיק וצור דכתיב (שמות כה) והמת יהיה לו שהמת שלו"י וי"ל דאיכא למיעבד ק"ו הכי מה קרן הדיוט דקיל דתס אינו משלם אלא ח"ג גובה צמועד מן העידית קרן הקדש דחמיר לא כ"ש: **ויעוד מאי ק"ו** אהקדש. פיי צקונטרס ט"ו הואיל ומן העידית דקאמר ר"ע אינוק קאי ולאקולי אתא דיהיב ליה מויק מויבורית אם כן מאי ק"ו להקדש גריעותא הוא וקשה דמ"מ אילטריך ק"ו דמשלם ממיטב דניוק ולא מויבורית דניוק ונראה דה"פ מאי קל וחומר להקדש דלענין לחיובי מויק בהקדש לא קאמר דהא מרעוה נפקא כדדריש ר"ש בן מנסיא אלא לענין מיטב קאמר ולא הוה ליה לר"ע לשהדורי לרבי ישמעאל ק"ו כיון שר' ישמעאל עצמו היה מודה צבך אי לאו משום דפטור ליה לגמרי וה"ר שלמה מרדוש תירך דה"פ מאי ק"ו להקדש דשיימינן צעידית דניוק ולא דמזיק מי ידעינן ערית דהקדש שמה יש להקדש ערית צסוף העולם טובה שאין כמוה ועל כרחיך דמזויק שיימינן דלא שייך כלל למישם דנניוק: **ורבי** לאפלוגי עליה אלא בהקדש (שם), בפלוגתא דר"ש בן מנסיא ורבנן קמייפלוגי. דשמייה ר"ע לר' ישמעאל דלא איירי אלא בהדיוט, אצל נזקי הקדש פטר ליה, ואמי ר"ע לפלוגי עליה (שם), א"כ מאי לא בא הכתוב. דמשמע דנקרא גופיא פליגי דלא צא הכתוב להכי, אלמא בהדיוט נמי פליגי (שם), ועוד מאי ק"ו להקדש. הואיל ומן העידית דקאמר ר"ע אינוק קאי ולאקולי אתא דיהיב ליה מויק כויבורים, מאי ק"ו להקדש, גריעותא הו ולר"ע יפה כמו דהקדש צנוקין, דלמר דאפילו הוי מויק תס שקיל הקדש נזק שלם ונפקא ליה מרעוה (שם).

## הניזקין פרק חמישי גיטין

## ממ.

**כגון** שהיתה עידית דניוק כויבורית דמויק. ואיפכא לא מצי למימר<sup>א</sup> דר"ע מודו דאינו נותן אלא מעידית שיש לו ואינו חייב לקנות<sup>ב</sup> כדאמרינן צפ"ק דצבא קמא (דף יז: א) אין לו אלא זיבורית כולן גובין מן הזיבורית ומיהו אי בשל עולם הן שמין ו לר"ע הוה מצי למימר כגון דאית ליה למזיק ערית צינונית חזיבורים חזיבורית ידיה כעידית דעלמא ועידית ידיה כעידית דניוק<sup>ג</sup> ואפילו למאן דאמר בשלו הן שמין הוה מצי למימר דאיכא צינייהו כגון דעידית דמויק כויבורית דניוק<sup>ד</sup> דלמ"ד<sup>ה</sup> או כסף או מיטב משלם כסף לר' ישמעאל ולר"ע משלם מיטב שלו<sup>ו</sup>: **ישור רעהו אמר רחמנא וצא שור** שר הקדש. מיינה אחמי

לא מוקי לה צפן ורגל שהזיק את ההקדש דהתם לא כתיב רעהו ומקין ליכא למילף<sup>ז</sup> שכן אינה מועדת מתחילתה וגזירה שוה ו דתחת נתינה ישלם כסף<sup>ח</sup> לא נתקבלה אלא לענין מיטב דוקא ולא לענין תשלומין דאי לכל מילי א"כ נפטרו כולהו בפרשות הרצים וכלים ושור פסולי המוקדשים וטומון וי"ל כיון דכתיב רעהו מו ליכא למילף מיטב צפן ורגל שהזיק את ההקדש מק"ו דהדיוט דאיכא למיפרך מה להדיוט שכן יפה כמו לענין קרן וכה"ג פריך בצמוקן שכן יפה כמו צניוקין וכי קאמר אלא צאומר הרי עלי מנה וכו' לא צעי לאוקמא צפן ורגל משום דנמנוקין אנוקין אסיק אדעתיה שפיר דאיכא למיפרך שכן יפה כמו אצל מנוקין אמלוה לא הוה סלקא דעתיה למיפרך דהא כי מוקי לה כר"ש בן מנסיא לא פרכינן מה להדיוט שכן יפה כמו לענין ריצית ואונאה ו אנוקין ועוד יש לומר דכולהו נזקין פטורין בהקדש כדמוכח צירושלמי צריש פירקא דלמר<sup>י</sup> צמה אנו קיימינן אי בהכשר נזקין הא תנינא<sup>י</sup> שור רעהו ולא שור של הקדש<sup>ט</sup> ואי צנוקי גופי הא תני רבי חייא<sup>י</sup> נזקין להדיוט ואין נזקין לגבוה אלא צאומר הרי עלי מנה<sup>י</sup> כו' משמע דלא משכח נזקין להקדש לא צפן ורגל ולא צאדס המזיק<sup>כ</sup> וצפ"ק דצבא קמא (דף ט: ב) נמי תנן נכסים שאין בהן מעילה ואוכלוה ד' אבות קאי ואפילו אנוקי ארס למ"ד<sup>כא</sup> מצעה זה ארס והא דמשמע צפרק השואל (צ"מ דף טז: ב) דארס המזיק את ההקדש חייב לשלם קרן<sup>כב</sup> היינו מדרבנן<sup>כג</sup> וא"ת והא הקדש יליף<sup>כד</sup> מתרומה דכתיב צה (ויקרא כב) כי יאכל פרט למזיק<sup>כה</sup> והתם בתרומה חייב לשלם קרן דמזיק ממון כהן הוא<sup>כז</sup> וי"ל דאע"ג דבתרומה חייב לשלם מ"מ לא מהאי קרא<sup>כו</sup> מפיק אלא מקרא אחרינא דהוי כגוזל חצירו ומזיקו<sup>כח</sup> והשתא כולהו נזקין דפטריי צו בהקדש ילפינן מאדס<sup>כט</sup> דיומר ראיז לחייב ארס<sup>ל</sup> המזיק צדיים ממזיק ע"י כריית צור או שולג בעירו וא"ת א"כ רעוה דכתיב רחמנא למה לי וי"ל דאי לא דאשכחן צחד דוכתא דפטור רחמנא להדיוט בהקדש לגמרי לא הוה דרשינן כי

יאכל פרט למזיק אלא לפטור מחומש לחודיה: **ורבי עקיבא סבר דה כר' רבי** תניא דפרכין ולימני תרי גוויי שור ומשני הא תצריה ר"ע לגווייה אכתי תיקשי לו דלימני שור דלזיק הדיוט ושור דלזיק הקדש דדיינייהו חלוקין אליציה וי"ל דצהקדש לא קמיירי וא"ת אכתי איכא למיפרך מה להדיוט שכן יפה כמו צנוקי ארס וצור תאמר בהקדש שהורע כמו צאדס המזיק דכי יאכל פרט למזיק וצור דכתיב (שמות כה) והמת יהיה לו שהמת שלו"י וי"ל דאיכא למיעבד ק"ו הכי מה קרן הדיוט דקיל דתס אינו משלם אלא ח"ג גובה צמועד מן העידית קרן הקדש דחמיר לא כ"ש: **ויעוד מאי ק"ו** אהקדש. פיי צקונטרס ט"ו הואיל ומן העידית דקאמר ר"ע אינוק קאי ולאקולי אתא דיהיב ליה מויק מויבורית אם כן מאי ק"ו להקדש גריעותא הוא וקשה דמ"מ אילטריך ק"ו דמשלם ממיטב דניוק ולא מויבורית דניוק ונראה דה"פ מאי קל וחומר להקדש דלענין לחיובי מויק בהקדש לא קאמר דהא מרעוה נפקא כדדריש ר"ש בן מנסיא אלא לענין מיטב קאמר ולא הוה ליה לר"ע לשהדורי לרבי ישמעאל ק"ו כיון שר' ישמעאל עצמו היה מודה צבך אי לאו משום דפטור ליה לגמרי וה"ר שלמה מרדוש תירך דה"פ מאי ק"ו להקדש דשיימינן צעידית דניוק ולא דמזיק מי ידעינן ערית דהקדש שמה יש להקדש ערית צסוף העולם טובה שאין כמוה ועל כרחיך דמזויק שיימינן דלא שייך כלל למישם דנניוק: **ורבי**

לאפלוגי עליה אלא בהקדש (שם), בפלוגתא דר"ש בן מנסיא ורבנן קמייפלוגי. דשמייה ר"ע לר' ישמעאל דלא איירי אלא בהדיוט, אצל נזקי הקדש פטר ליה, ואמי ר"ע לפלוגי עליה (שם), א"כ מאי לא בא הכתוב. דמשמע דנקרא גופיא פליגי דלא צא הכתוב להכי, אלמא בהדיוט נמי פליגי (שם), ועוד מאי ק"ו להקדש. הואיל ומן העידית דקאמר ר"ע אינוק קאי ולאקולי אתא דיהיב ליה מויק כויבורים, מאי ק"ו להקדש, גריעותא הו ולר"ע יפה כמו דהקדש צנוקין, דלמר דאפילו הוי מויק תס שקיל הקדש נזק שלם ונפקא ליה מרעוה (שם).

## עין משפט

#### נר מצוה

א ב טושי"ע ח"מ סי' תטע ספק א':

י ג מיי" פ"ח מהל' מוקי ממון הלכה א סמג עשין סו:



**מוסף רש"י**

ר' ישמעאל סבר בדניוק שיימינן. דהא דכתיב בקרא ששלם לו דדמי מוקי מקרקע מיטב, אשדות דניוק קאי ומשלם ליה מויק דמי מוקי קרקע מויבורים שלו בשוה מוקי, שארי הוא ממיטב שדכו של ניוק (ב"ק יז: א). ור"ע סבר בדמויק שיימינן. למיטב דקרא, דיהיב ליה מעידית דידיה (שם), אף שדה האמורה למטה של ניוק. והכי קאמר קרא שלם ים למזיק קרקע הדומה לעריות דניוק ישלם לו הימנה שיעור דמי מוקי מיטב שדכוהו ישלם דהאיך דקא משלם שדה של מויק ולא אחי גורה שוה ועקר ליה לקרא (שם), ואחני קרא. דמשלם מיטב דהאיך דקא משלם (שם), דמשלם ליה ממיטב. דידיה, הואיל חבורים שלו לא הויה כעידית דניוק (שם), ולא שור של הקדש. דלא נהא שור של הקדש פטור, והוא דיון לכל שאר נזקין שאס מויק את ההקדש פטור, לשנא אחרינא להכי נקט שור הקדש ולא מוקי לה בצליקת הכתמו שדה הקדש, משום דלא משכחת לה, דאי שוה חסם לכהניס הוי וכשדה הדיוט דמי, וילכא למימר ק"ו להקדש, ושדה הקדש נמי דהוי לנזרך צדק הדים, או הקדוש פטורא לאלהי או מועדין אומר לאלהי לאלה, וכשיוצא ציוכל לכהניס הו, דכתיב (ויקרא כ) והיה השדה לאלהו ציוכל וגו', דלכהניס הוי ואי קודם פדיה אין מעילה בקרקעות, דכל המחומר לקרקע כקרקע דמי (ב"ק יז: א) וכי חיימא קסבר ר"ע בעל חוב שקיל הכי לא מגרינן הקדש מייניה, דאיכא למסרך מה לב"ח שכן יפה כחו כדמזיקין. ששהדיוט הוא טוטל בחיוקין מן הערית, תאמר בהקדש שכן הורע כחו דניוקין. דלא שקיל מוק מודי (שם יז: א). בין תם בין מורעד משלם נזק שלם. וקדריש ליה לרעוה הכי, שור של רעהו הוא דכי הוי מויק תס לא משלם אלא חצי מוק. אצל אי מויק שור של הקדש משלם מוק מוק שול ואפילו תס, וקאמר ר"ע דשקל הקדש שיעור דמי שדכו מעידית קרקעות של מויק (שם), דלמא דכ"ע בדניוק שיימינן. ולא משלם ליה מויק אלא זיבורים, הואיל והוא כעידית דניוק דמורה ר"ע לר' ישמעאל דלמר מיטב שדכו של ניוק, ועידית דקאמר ר"ע ערית דניוק קאמר ולא אחי